

1500335-07.2021.8.26.0196

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... a confissão do acusado quanto ao tráfico. Em audiência, o policial Renato acrescentou que em contato com a polícia de Guará foi informado que o acusado já havia sido preso pelo crime de tráfico.

De fato, o acusado não soube justificar a razão pela qual teria confessado, tanto informalmente, quanto na delegacia, que trazia consigo porções de maconha tanto para uso, como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500335-07.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500335-07.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2031801/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO

CORRENTE, 16031256 - DEL.POL.RIBEIRAO CORRENTE, 23/21/314 - DEL.POL.RIBEIRAO

CORRENTE, 2031801 - DEL.POL.RIBEIRAO CORRENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco Reis da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FRANCISCO REIS DA SILVA,

por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 12h59, na Fazenda Santana, na cidade de Ribeirão Corrente, nesta comarca, o denunciado trazia consigo 18,38g (dezoito gramas e trinta e oito centigramas) da substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como maconha, na forma de vinte e uma porções de substância de aspecto vegetal embaladas em segmentos plásticos transparentes, tudo para consumo de terceiros, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 11/14 e exame químico toxicológico de fls. 99/101. Notificado (fls. 119), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 123).

Recebida a denúncia (fls. 124/125), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns, bem como interrogado o réu (fls. 196).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 213/223 e 227/242).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 02/04, 05/06, 11/14, 26 e 99/101, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitável.

Na delegacia, o réu afirmou que foi contratado para trabalhar na Fazenda Santana e que quando os policiais o abordaram localizaram em um pote plástico no interior de sua mochila 21 porções de maconha, destinadas ao seu consumo e também para venda a amigos, para manutenção de seu vício. Disse que no pedaço de papel havia anotações referentes a essas vendas. Em audiência, retificou sua versão, afirmando que todas as porções apreendidas eram para seu uso. Disse que as anotações se referiam a venda de material de trabalho (luvas) para seus colegas. Afirmou não se recordar de ter confessado a prática do tráfico aos policiais.

Pouco crível, contudo, a versão do acusado em Juízo.

Os policiais militares Renato José da Silva e David de Oliveira Santos relataram que foram acionados pelo proprietário da fazenda Ana Tereza, que fica ao lado da Fazenda Santana e ele informou que nas proximidades da sede havia uma movimentação estranha de dois indivíduos. Em diligências até o local conseguiram abordar os indivíduos e eles informaram que estavam trabalhando na fazenda. Em revista pessoal localizaram ao lado da mochila de Francisco, a qual estava debaixo de um pé de café, 21 porções de maconha e, no bolso de sua mochila, um bilhete contendo anotações com nome de pessoas e valores a serem recebidos. Informalmente, ele disse que é usuário de drogas e que leva sempre uma quantidade a mais para vender para amigos que encontra no ponto de ônibus na cidade de Guará/SP objetivando ganhar um dinheiro extra e que as anotações na folha apreendida em sua bolsa referiam-se as pessoas a quem ele vendeu e os respectivos valores, os quais sempre são recebidos nos finais de semana. A testemunha Ricardo, que estava com Francisco, acompanhou a revista e apreensão da droga, inclusive a confissão do acusado quanto ao tráfico. Em audiência, o policial Renato acrescentou que em contato com a polícia de Guará foi informado que o acusado já havia sido preso pelo crime de tráfico.

De fato, o acusado não soube justificar a razão pela qual teria confessado, tanto

informalmente, quanto na delegacia, que trazia consigo porções de maconha tanto para uso, como para venda, certo que a testemunha Ricardo, que acompanhava o acusado quando da abordagem, presenciou a revista e apreensão da droga, inclusive a confissão do acusado quanto ao tráfico, conforme seu depoimento na fase inquisitiva.

Com efeito, os policiais foram firmes ao relatar que Francisco confessou que também vendia porções de maconha para manutenção de seu vício, ressaltando-se que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Ademais, frise-se que inclusive foi apreendido um papel manuscrito com anotações indicativas da venda de drogas – Wendel 5; Jose 10 5 5; Lucas; Gabriel 10 (....) (fls. 26), ressaltando-se que o acusado afirmou que se tratava da venda de luvas para seus colegas, o que é meramente escapista, posto que não fez prova disso, bastando mera juntada de recibo de venda ou nota fiscal das supostas luvas que comprou para revender aos colegas.

Assim, a condição de usuário, por si só (inclusive corroborada pelos três processos criminais ao qual o acusado respondeu, por porte de entorpecentes para consumo), não afasta a possibilidade de condenação pelo tráfico de drogas, eis que o que rotineiramente se observa é que a venda de entorpecentes é praticada justamente para a manutenção do vício. Neste sentido: "Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecentes Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Desclassificação para o porte para uso próprio - Descabimento - Condição de usuário ou dependente que por si só não impede caracterização do delito de tráfico - Dosimetria bem realizada e não questionada - Recurso desprovido" (Apelação Criminal nº 1501178-58.2020.8.26.0599, 6ª Câmara TJSP, Desembargador Relator MARCOS CORREA, j. 26.07.2021

Por essas razões, não se cogita de desclassificação do crime, conforme pleiteado pela defesa, não pairando dúvidas, então, que Francisco trazia consigo 18,38 gramas de maconha, visando o consumo de terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu conta com uma condenação definitiva por ato obsceno geradora de reincidência.

Ao contrário do suscitado pelo digno representante do Ministério Público, não se cogita de maus antecedentes, eis que a condenação por porte de entorpecentes não gera reincidência, conforme já pacificamente decidido pelos Tribunais Superiores. Neste sentido (RESP 1672654/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 21/08/2018).

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, aumento a pena de 1/6 em razão da reincidência, perfazendo 05 anos e 10 meses

de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Deixo de aplicar o benefício contido no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o acusado – reincidente – não preenche o requisito subjetivo para sua concessão, certo que os requisitos ali descritos são cumulativos e não excludentes.

Ainda, ressalto que não se cogita de bis in idem, eis que o agravamento da pena pela reincidência não se confunde com a não concessão de benefício pelo não preenchimento de requisitos legais, previamente definidos no parágrafo 4º da Lei 11.343/06. Neste sentido: “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a utilização da agravante de reincidência para majorar a pena, assim como para afastar a aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas, não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem” (STJ, HC 297874/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 21/06/2016, v.u.).

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FRANCISCO REIS DA SILVA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Apesar de autor de crime de extrema gravidade, raiz de grande parte da criminalidade, o réu, reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME SEMIABERTO, o qual reputo suficiente em razão da substância se tratar de maconha, bem como da quantidade com ele apreendida.

Faculto o recurso em liberdade, situação na qual respondeu ao processo.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA